

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:
VI / 61

Verantwortliche/r:
Amt für Stadtplanung und Mobilität

Vorlagennummer:
611/238/2025

6. Deckblatt zum Bebauungsplan Nr. 181 der Stadt Erlangen - Mozartstraße - hier: Satzungsgutachten / Satzungsbeschluss

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Umwelt-, Verkehrs- und Planungsbeirat	23.09.2025	Ö	Empfehlung	einstimmig angenommen
Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss / Werkausschuss EB77	23.09.2025	Ö	Gutachten	einstimmig angenommen
Stadtrat	25.09.2025	Ö	Beschluss	mehrheitlich angenommen

Beteiligte Dienststellen Stadtteilbeirat Ost zur Information

Bisherige Behandlung in den Gremien:

	Gremium	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Aufstellungsbeschluss 6. Deckblatt zum Bebauungsplan Nr. 181 der Stadt Erlangen - Mozartstraße - mit integriertem Grünordnungsplan	UVPa	26.07.2022	ö	Beschluss	mehrheitlich angenommen
Billigungsbeschluss 6. Deckblatt zum Bebauungsplan Nr. 181 der Stadt Erlangen - Mozartstraße - mit integriertem Grünordnungsplan	Stadtrat	12.12.2024	ö	Beschluss	mehrheitlich angenommen

I. Antrag

- Den Ergebnissen der Prüfung der Stellungnahmen in den Anlagen 3a und 3b wird beigetreten.
- Der Bebauungsplanentwurf zum 6. Deckblatt zum Bebauungsplan Nr. 181 der Stadt Erlangen - Mozartstraße - mit integriertem Grünordnungsplan und mit Begründung wird in der Fassung vom 23.09.2025 gemäß § 10 BauGB als Satzung beschlossen.

II. Begründung

1. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

a) Anlass und Ziel der Planung

Das östlich der Werner-von-Siemens-Straße gelegene Bestandsgebäude auf dem Grundstück Mozartstr. 33b wurde bisher als reines Bürogebäude der Firma Siemens genutzt. Diese Nutzung wurde bereits aufgegeben. Das Bürogebäude ließ keine angemessene Umnutzung und Erweiterung für eine Mischnutzung zu, welche der neue Eigentümer des Grundstücks realisieren möchte. Das Plangebiet liegt als Teilfläche im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 181 „Für das Gebiet

zwischen Nürnberger Straße, Werner-von-Siemens-Straße, Hofmannstraße, Hartmannstraße und Schenkstraße“ aus dem Jahr 1969. Darin ist es als Mischgebiet mit einer Höhenstaffelung von maximal vier Vollgeschossen, einer GRZ von 0,4 sowie einer GFZ von 1,1 (gemäß den Höchstwerten des § 17 (1) BauNVO 1968) festgesetzt.

Die Aufstellung des 6. Deckblatts zum Bebauungsplan Nr. 181 schafft das benötigte Baurecht zur Entwicklung des Grundstücks mit einer angemessenen Dichte und Höhenentwicklung entsprechend der innerstädtischen Lage und unter Berücksichtigung des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden.

Mit der angestrebten Wohnnutzung kann das Mischungsverhältnis von Wohnen und nicht störendem Gewerbe in Zusammenhang mit dem direkt angrenzenden, rechtskräftigen Mischgebiet des Bebauungsplans Nr. 181, 5. Deckblatt erstmals hergestellt werden. Die Festsetzung eines Mischgebiets im Plangebiet des 6. Deckblatts dient somit auch dem Erhalt des Gesamt-Mischgebiets und der Bereitstellung von dringend benötigtem Wohnraum in Erlangen.

b) Geltungsbereich

Der Geltungsbereich umfasst die Grundstücke mit den Fl.-Nrn. 1076/2, 1075, 1075/6 sowie eine Teilfläche des Flurstücks Nr. 1783/2 der Gemarkung Erlangen. Die Größe des Plangebiets beträgt ca. 0,62 ha (Anlage 4). Der dem Aufstellungsbeschluss zugrunde gelegte Geltungsbereich wurde mit Fassung des Billigungsbeschlusses um die Flurnummern 1075/3, 1075/5, 1783/1, 1783/3, 2236/2, 2236/4 und 2236/5 der Gemarkung Erlangen reduziert. Dies war darauf zurückzuführen, dass die angedachte Bebauung des Bereichs Umspannstation / Parkplatz Gebbertstraße aufgrund von Standortabwägungen der ESTW nicht mehr weiterverfolgt wurde.

c) Planungsrechtliche Grundlage

Im wirksamen Flächennutzungsplan (FNP) von 2003 ist das Plangebiet als gemischte Baufläche dargestellt.

Mit dem geplanten Baukonzept soll eine Mischung aus Wohnen und Gewerbe realisiert werden. Das 6. Deckblatt zum Bebauungsplan Nr. 181 steht somit der Darstellung des FNP nicht entgegen. Eine Änderung des FNP war daher nicht erforderlich.

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

Aufstellung des 6. Deckblatts zum Bebauungsplan Nr. 181 – Mozartstraße – der Stadt Erlangen mit integriertem Grünordnungsplan im Verfahren nach § 13a BauGB (Anlage 5).

3. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

Verfahrensstand

1. Billigung

Der Erlanger Stadtrat hat am 12.12.2024 den Entwurf des 6. Deckblatts zum Bebauungsplan Nr. 181 in der Fassung vom 10.12.2024 gebilligt sowie die Veröffentlichung gem. § 3 Abs. 2 BauGB und die Beteiligung der Behörden gem. § 4 Abs. 2 BauGB beschlossen.

2. Beteiligung der Öffentlichkeit

Der Entwurf des Bebauungsplanes mit Begründung wurde in der Zeit 03.02.2025 bis einschließlich 07.03.2025 veröffentlicht. Bis zum Ende der Veröffentlichung wurden vier Stellungnahmen vorgebracht, die in Anlage 3a aufgeführt sind.

3. Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind gem. § 3 Abs. 2 Satz 3 BauGB benachrichtigt und zur Stellungnahme aufgefordert worden. Es wurden insgesamt 34 Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange sowie Nachbargemeinden beteiligt, von denen 24 Beteiligte eine Stellungnahme abgaben, die in der Anlage 3a behandelt werden.

Begründung für eine erneute Auslegung des gebilligten Bebauungsplanentwurfs

Im Zuge der begonnenen Umsetzung des Ergebnisses des städtebaulichen Wettbewerbs und der daraus folgenden Konkretisierung der Werks- und Genehmigungsplanung wurden nach der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung notwendige Befreiungen bzw. Abweichungen gegenüber dem gebilligten Entwurf des Bebauungsplans deutlich. Diese betrafen sowohl zeichnerische als auch textliche Inhalte des Bebauungsplans im geringen Umfang.

Die Planung wurde daher im Wesentlichen in folgenden Punkten angepasst:

- Verschiebungen der zeichnerischen Abgrenzungen hinsichtlich Art und Maß der baulichen Nutzung
- Anpassung der maximalen Wandhöhe im Mischgebiet MI1
- Anpassung der Baumstandorte
- Möglichkeit zur geringfügigen Überschreitung der Baugrenzen
- Möglichkeit zur Überschreitung der Abgrenzungen hinsichtlich Art und Maß der baulichen Nutzung bei höherliegenden Gebäudeteilen
- Festlegungen zur Dachbegrünung
-

Aufgrund dieser Änderungen war die erneute Beteiligung der Öffentlichkeit und Behörden erforderlich.

4. Erneute Beteiligung der Öffentlichkeit nach Bebauungsplanänderung

Der geänderte Entwurf des Bebauungsplans mit Begründung wurde in der Zeit vom 04.07.2025 bis einschließlich 25.07.2025 erneut veröffentlicht. Bis zum Ende der Veröffentlichung wurden zwei Stellungnahmen vorgebracht, die in Anlage 3b aufgeführt sind.

5. Erneute Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange nach Bebauungsplanänderung

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden gem. § 3 Abs. 2 Satz 3 BauGB benachrichtigt und gem. § 13 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB zur Stellungnahme aufgefordert. Es wurden insgesamt 34 Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange sowie Nachbargemeinden beteiligt, davon haben 19 eine Stellungnahme abgegeben, die in der Anlage 3 b behandelt werden.

Prüfung der Stellungnahmen (siehe Anlage 3a und 3 b)

Die vorgebrachten Stellungnahmen wurden geprüft und haben zu keinen Änderungen und Ergänzungen der Planung geführt. Die Einzelheiten können der tabellarischen Übersicht in der Anlage 3a/3b entnommen werden. Daher kann der Bebauungsplan in der Fassung vom 23.09.2025 als Satzung beschlossen werden.

Wesentliche redaktionelle Änderungen im Ergebnis verwaltungsinterner Abstimmung

- Anpassung des Freianlagenplans hinsichtlich geplanter Baumstandorte in Bezug auf notwendige Feuerwehraufstellflächen.
- Die Festsetzung von Standorten für Baumpflanzungen wurde aufgrund der Nähe zum Bauraum der Tiefgarage angepasst.
- Die Festsetzung der Mindestpflanzgröße von Bäumen wurde für alle Arten von Bäumen definiert.
- Hinweise zur Umsetzung der solaren Baupflicht / KfW-Standard Klimafreundlicher Neubau für Wohn- und Nichtwohngebäude (KFN) wurden als Ausführungen zum städtebaulichen Vertrag in der Begründung ergänzt.

- Die Festsetzung für Anlagen zur Nutzung von Sonnenenergie wurde klargestellt.

4. Klimaschutz:

Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den Klimaschutz:

Im Zuge des Bebauungsplanverfahrens wurden Umwelt- und Klimaaspekte einer eingehenden Betrachtung zugeführt. Die Grundstücke im Geltungsbereich waren zu großen Teilen bereits überbaut und die unbebauten Flächen weitestgehend versiegelt. Durch die Neubebauung wird zwar eine höhere bauliche Dichte erreicht, allerdings werden die verbleibenden Freiflächen intensiv begrünt und für das künftige Wohnumfeld als attraktive Aufenthaltsräume ausgestaltet. Auch im Bereich der Dachflächen werden im Vergleich zum Bestand Verbesserungen für das Mikroklima erreicht: u.a. durch Dachbegrünung, Dachgärten, solare Baupflicht, energieeffiziente Bauweise. Somit wird insgesamt eine positive Entwicklung für das Mikroklima erreicht.

- ☒ *ja, positiv**
☐ *ja, negativ**
☐ *nein*

5. Ressourcen

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Investitionskosten:	€	bei IPNr.:
Sachkosten:	€	bei Sachkonto:
Personalkosten (brutto):	€	bei Sachkonto:
Folgekosten	€	bei Sachkonto:
Korrespondierende Einnahmen	€	bei Sachkonto:
Weitere Ressourcen		

Haushaltsmittel

- ☒ werden nicht benötigt
☐ sind vorhanden auf IvP-Nr.
 bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk
☐ sind nicht vorhanden

Anlagen:	1 Entwurf des 6. Deckblatts zum Bebauungsplan Nr. 181
	2 Begründung zum Entwurf des 6. Deckblatts zum Bebauungsplan Nr. 181
	3a Prüfung der Stellungnahmen mit Ergebnis
	3b Prüfung der Stellungnahmen mit Ergebnis
	4 Übersichtslageplan mit Geltungsbereich
	5 Übersicht Verfahrensstand

III. Abstimmung

Beratung im Gremium: Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss / Werkausschuss EB77 am 23.09.2025

Ergebnis/Beschluss:

1. Den Ergebnissen der Prüfung der Stellungnahmen in den Anlagen 3a und 3b wird beigetreten.
2. Der Bebauungsplanentwurf zum 6. Deckblatt zum Bebauungsplan Nr. 181 der Stadt Erlangen - Mozartstraße - mit integriertem Grünordnungsplan und mit Begründung wird in der Fassung vom 23.09.2025 gemäß § 10 BauGB als Satzung beschlossen.

mit 14 gegen 0 Stimmen

Dr. Janik
Vorsitzende/r

Wurm
Schriftführer/in

Beratung im Gremium: Umwelt-, Verkehrs- und Planungsbeirat am 23.09.2025

Ergebnis/Beschluss:

1. Den Ergebnissen der Prüfung der Stellungnahmen in den Anlagen 3a und 3b wird beigetreten.
2. Der Bebauungsplanentwurf zum 6. Deckblatt zum Bebauungsplan Nr. 181 der Stadt Erlangen - Mozartstraße - mit integriertem Grünordnungsplan und mit Begründung wird in der Fassung vom 23.09.2025 gemäß § 10 BauGB als Satzung beschlossen.

mit 8 gegen 0 Stimmen

Dr. Janik
Vorsitzende/r

Wurm
Schriftführer/in

Beratung im Gremium: Stadtrat am 25.09.2025

Ergebnis/Beschluss:

1. Den Ergebnissen der Prüfung der Stellungnahmen in den Anlagen 3a und 3b wird beigetreten.
2. Der Bebauungsplanentwurf zum 6. Deckblatt zum Bebauungsplan Nr. 181 der Stadt Erlangen - Mozartstraße - mit integriertem Grünordnungsplan und mit Begründung wird in der Fassung vom 23.09.2025 gemäß § 10 BauGB als Satzung beschlossen.

mit 44 gegen 2 Stimmen

Dr. Janik
Vorsitzende/r

Behringer
Schriftführer/in

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang